

NOR AZURA BINTI ABDUL TALIB

LWN.

MUHAMMAD RIDZUAN BIN ZAWAWI

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 12 Julai 2021 bersamaan 2 Zulhijah 1442H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-017-0156-2019]

[Rayuan Terhadap Perintah Harta Sepencarian Di Bawah Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : Tuan Abdul Razak bin Mohd Rawi daripada Tetuan Nuaime Razak & Partners.

Peguam Syarie Responden : Tuan Haji Fakhrul Azman bin Abu Hasan daripada Tetuan Azaine & Fakhrul.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang difailkan oleh Pihak Perayu pada 26 Disember 2019 terhadap sebahagian keputusan yang telah dibuat oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor pada 20 Disember 2019 dalam Kes Saman No. : 10300-017-0635-2016 sepertimana berikut-

i.

ii. Mahkamah mengisytiharkan bahawa harta dan asset di bawah ini adalah harta sepencarian Plaintiff dan Defendan iaitu :

a) Sebuah rumah teres dua (2) tingkat di Bandar Seri Putra di bawah hakmilik H.S. (D) No. 76648 P.T. No. 49921 Mukim Kajang, Daerah Ulu Langat, Selangor Darul Ehsan.

iii. Mahkamah mengisytiharkan bahawa Plaintiff adalah berhak ke atas harta/aset pada terma 2 di atas dan hasil jualan harta/aset tersebut Plaintiff berhak dengan kadar sebanyak 90% dan Defendan adalah sebanyak 10%.

[2] Perayu (Defendan di dalam Kes Saman No. : 10400-017-0635-2016) telah tidak berpuashati dengan keseluruhan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 26 Disember 2019 dan mengemukakan dua (2) Alasan Rayuan pada 10 September 2020 seperti di dalam muka surat 404 – 405 Rekod Rayuan iaitu -

i. Yang Arif Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang di Para 3 Penghakiman tersebut apabila memerintahkan pembahagian hasil jualan sebuah rumah teres dua tingkat di Bandar Seri Putra di bawah Hakmilik H.S. (D) No. 76648 P.T. No. 49921 Mukim Kajang, Daerah Ulu Langat, Selangor Darul Ehsan tanpa mengambil kira hubung kait Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh Perayu dan Responden yang membolehkan rumah teres tersebut dijual.

ii. Yang Arif Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang di Para 3 Penghakiman tersebut apabila menyatakan Surat Perjanjian

tersebut tidak mengikat Perayu dan Responden kerana Surat Perjanjian tersebut tidak direkodkan di Mahkamah Syariah sebagai Harta Sepencarian.

[3] Responden tidak bersetuju dengan rayuan ini dan memohon supaya rayuan ini ditolak dengan kos dan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah adalah dikekalkan.

[4] Perayu memfailkan Penghujahan Bertulis Perayu pada 7 Disember 2020 manakala Responden memfailkan Hujahan Jawapan Responden pada 2 Februari 2021 dan seterusnya Perayu memfailkan Hujahan Balasan Perayu pada 19 Februari 2021.

Fakta Kes

[5] Perayu dan Responden telah berkahwin pada 5 Januari 2007 di Petaling Jaya, Selangor dan telah bercerai pada 15 Jun 2008 di luar Mahkamah dan disahkan oleh Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam. Sepanjang perkahwinan, mereka tidak dikurniakan dengan cahaya mata.

[6] Perayu dan Responden telah membeli rumah tersebut dengan menandatangani Perjanjian Jual Beli rumah tersebut pada 30 Disember 2006. Perayu dan Responden juga telah menjual rumah tersebut dengan menandatangani Perjanjian Jual Beli rumah tersebut pada 10 Mei 2016.

[7] Perayu dan Responden telah menandatangani Surat Persetujuan bertarikh 28 April 2016 berkaitan penjualan dan pembahagian hasil jualan rumah tersebut.

[8] Responden telah memfailkan tuntutan harta sepencarian pada 20 Oktober 2016 memohon perintah seperti berikut-

- i. Harta tersebut diisytiharkan sebagai Harta Sepencarian di antara Plaintiff dan Defendan di bawah Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 mengikut nilai semasa perceraian dan bahagian pihak-pihak diambil dari hasil jualan rumah tersebut.

[9] Perayu sebagai Defendan di dalam kes tersebut tidak bersetuju dengan tuntutan Responden dan Perayu di dalam Tuntutan Balasnya telah memohon antara lain seperti berikut -

- i. Harta tersebut diisytiharkan sebagai Harta Sepencarian di antara Plaintiff dan Defendan dengan kadar 50% bahagian kepada Plaintiff manakala 50% bahagian lagi kepada Defendan berdasarkan Surat Persetujuan bertarikh 28.04.2016.

[10] Semasa peringkat perbicaraan, Perayu dan Responden telah mengemukakan keterangan melalui Afidavit Keterangan masing-masing, keterangan lisan dan keterangan dokumentar. Perayu mengemukakan seorang saksi manakala Responden tidak mengemukakan saksi.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[11] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan, dan Penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara. Berdasarkan alasan-alasan

rayuan dan penghujahan yang dikemukakan oleh kedua-dua pihak, kami berpendapat hanya 1 sahaja isu yang perlu diputuskan dalam rayuan ini iaitu **sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila tidak mengambil kira Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh Perayu dan Responden sebagai mengikat Perayu dan Responden.**

[12] Perayu menghujahkan bahawa Hakim Bicara telah jelas khilaf dari sudut undang-undang serta Hukum Syarak apabila mengaplikasikan kehendak Arahan Amalan No. 4 Tahun 2006 yang mana Arahan Amalan tersebut antara lain menyebut bahawa “ *...mana-mana perjanjian Persetujuan Sulh tidak boleh dilaksanakan atau dikuatkuasakan tanpa terlebih dahulu memperolehi perintah Mahkamah.*” Perayu seterusnya menghujahkan bahawa Arahan Amalan tersebut secara khusus menyatakan bahawa perjanjian yang tidak boleh dilaksanakan atau dikuatkuasakan tanpa terlebih dahulu memperolehi perintah Mahkamah adalah Perjanjian Persetujuan Sulh dan bukannya perjanjian selain daripada itu.

[13] Perayu menghujahkan Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi Usul Fiqh apabila mengaplikasikan dalil khusus iaitu Perjanjian Persetujuan Sulh bagi maksud atau tujuan yang umum iaitu perjanjian-perjanjian lain selain daripada Perjanjian Sulh.

[14] Responden menghujahkan bahawa tindakan Mahkamah Bicara yang tidak merujuk kepada Surat Persetujuan dalam memutuskan tuntutan harta sepencarian adalah bertepatan dengan kehendak Hukum Syarak dan Undang-Undang. Ini adalah kerana berdasarkan seksyen 94 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 (ETMMSS 2003) jelas menyatakan bahawa persetujuan pihak-pihak dalam sesuatu tindakan tidak mampu untuk dijadikan pembelaan

selagi mana ia tidak direkodkan dan diendorskan di Mahkamah. Sebaliknya hanya persetujuan yang telah direkodkan mampu untuk mengikat pihak-pihak seterusnya menjadi pembelaan secara *res judicata* di dalam sebarang tindakan terkemudian.

[15] Responden menghujahkan bahawa Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh Perayu dan Responden pada 28 April 2016 adalah termasuk di dalam pengertian Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 4 Tahun 2006. oleh yang demikian tindakan Mahkamah Tinggi Syariah yang merujuk kepada Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 4 Tahun 2006 dalam memutuskan berkaitan status Surat Persetujuan tersebut adalah tepat dan sesuai dengan kehendak serta peruntukan undang-undang.

[16] Responden juga telah merujuk Kes Rayuan No. 14000-041-0059 Tahun 2018 di antara *Tan Sri Rozali bin Ismail lwn Justynn Cassandra binti Mohamad Firdaus* berkaitan perjanjian yang tidak diendorskan sebagai perintah Mahkamah yang mana Panel Rayuan telah memutuskan bahawa "*Oleh kerana Surat Ikatan tersebut tidak pernah diendorskan sebagai perintah Mahkamah maka kami berpendapat bahawa Surat Ikatan tersebut tidaklah mengikat pihak-pihak untuk mematuhiya dan sekaligus tidak boleh dikuatkuasakan.....*"

[17] Kami telah meneliti dapatan Hakim Bicara di dalam Rekod Rayuan muka surat 398 mengenai Surat Persetujuan tersebut iaitu-

"...Mahkamah tidak mahu mengulas lanjut mengenai perjanjian yang telah dimeterai antara P dan D. Mahkamah merujuk kepada Arahan Amalan No. 4 Tahun 2006 yang mengatakan mana-mana perjanjian tidak boleh dilaksanakan atau dikuatkuasa tanpa terlebih dahulu memperolehi perintah

Mahkamah. Justeru Mahkamah ingin mengatakan walaupun P dan D akui ada menandatangani Surat Persetujuan tersebut tetapi Persetujuan tersebut tidak pernah direkodkan di Mahkamah Syariah sebagai Harta Sepencarian. Tindakan P dan D yang tidak merekodkan persetujuan tersebut di Mahkamah Syariah menjadikan Surat Persetujuan tersebut tidak mengikat P dan D terhadap pembahagian rumah tersebut di dalam Tuntutan Harta Sepencarian.”

[18] Berdasarkan ulasan-ulasan di atas dan Rekod Rayuan, kami mendapati Responden bersetuju dengan dapatan Hakim Bicara bahawa Surat Persetujuan tersebut adalah sebahagian daripada persetujuan yang dicapai oleh pihak-pihak di luar proses Mahkamah tetapi oleh kerana Surat Persetujuan tersebut tidak diendorskan sebagai perintah Mahkamah maka Surat Perjanjian tersebut tidak boleh dikuatkuasakan; sekaligus tidak mengikat pihak-pihak.

[19] Manakala Perayu pula sebaliknya berpendapat bahawa Surat Persetujuan tersebut bukanlah sebahagian daripada perjanjian yang memerlukan pengendorsan Mahkamah Syariah untuk menjadikannya sah. Surat Persetujuan itu juga tidak boleh batal kerana telah diberikan dengan balasan yang bernilai. Oleh itu, Surat Persetujuan tersebut akan terus kekal melainkan dibatalkan secara sukarela atau melalui Perintah Deklarasi oleh Mahkamah Tinggi Sivil.

[20] Kami telah meneliti Rekod Rayuan dan kami mendapati antara fakta yang tidak dipertikaikan oleh pihak-pihak adalah pihak-pihak telah menandatangani Surat Persetujuan bertarikh pada 28 April 2016. Fakta ini telah diakui oleh Responden di dalam Pembelaan Kepada Tuntutan Balas (Rekod Rayuan muka surat 22) yang menyatakan seperti berikut-

“ ..Plaintif menyatakan ada menandatangani borang tersebut dan pengetahuan Plaintiff, ia merupakan borang persetujuan untuk membenarkan penjualan rumah tersebut memandangkan penama ke atas Perjanjian Jual beli rumah tersebut adalah pihak-pihak...”

[21] Kami juga mendapati Responden menerusi Rekod Rayuan muka surat 85 mengakui telah menandatangani dokumen tersebut tanpa dipaksa sesiapa. Seterusnya kami mendapati Responden menerusi Rekod Rayuan muka surat 73 mengetahui dan memahami isi kandungan Surat Perjanjian tersebut berkaitan pembahagian hasil jualan rumah tersebut di antara Perayu dan Responden apabila Responden menyatakan *setuju pada awalnya nak bagi 50% pendirian berubah selepas menerima email dari Idris & Partners. Ketika turunkan tandatangan setuju bayar 50% - setuju pada waktu itu. Saya setuju ada tuntutan dan sumbangan dan baru serah 50%.*

[22] Kami berpuas hati pihak-pihak telah memasuki perjanjian tersebut dengan menandatangani Surat Persetujuan tersebut dalam keadaan yang waras dan sedar akan kesan yang akan timbul daripada perjanjian tersebut iaitu penjualan rumah dan pembahagian hasil jualan rumah tersebut.

[23] Surat Perjanjian tersebut seperti di dalam Rekod Rayuan muka surat 17 telah ditandatangani oleh kedua-dua Perayu dan Responden pada 28 April 2016 di hadapan seorang peguambela dan peguamcara dan telah dimatikan stem pada 13 Mei 2016 berdasarkan Akta Setem 1949 [Akta 378]. Kami ingin menarik perhatian pihak-pihak bahawa merujuk kepada seksyen 44 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, terdapat beberapa fakta yang menuntut Mahkamah memberi pengiktirafan kehakiman iaitu-

Seksyen 44. Fakta yang mengenainya Mahkamah mesti memberi pengiktirafan kehakiman.

(1) Mahkamah hendaklah memberikan pengiktirafan kehakiman mengenai fakta yang berikut:

(a) semua undang-undang yang kini mempunyai kuat kuasa undang-undang atau yang sebelum ini berkuat kuasa atau yang kemudian daripada ini akan berkuat kuasa di Malaysia;

[24] Oleh yang demikian kami berpendapat apabila sesuatu dokumen atau perjanjian itu dibuat mengikut undang-undang maka ianya adalah sah dan boleh diguna pakai. Sesuatu kadar pembahagian bukanlah sesuatu yang tidak boleh berubah tetapi perjanjian yang dibuat berdasarkan undang-undang hanya menunggu masa untuk dikuatkuasakan.

[25] Kami berpendapat hujahan Responden bahawa tindakan Perayu meletakkan syarat supaya pembahagian harga jualan rumah tersebut dibuat secara samarata untuk Perayu menandatangani Perjanjian Jual Beli adalah tidak adil kerana sumbangan Perayu tidak mencapai 50% adalah hujahan yang agak terkebelakang. Ini adalah kerana fakta berkaitan sumbangan Perayu tidak mencapai 50% telah berada di dalam pengetahuan Responden sebelum Responden menandatangani Surat Perjanjian tersebut tetapi Responden masih menandatangani Surat Persetujuan tersebut walaupun Perayu meletakkan syarat sedemikian.

[26] Begitu juga hujahan Responden bahawa syarat Perayu tersebut hanyalah untuk mengambil kesempatan di atas kelebihan Perayu sebagai pemilik rumah

tersebut adalah timbal balas kepada tindakan Responden sendiri supaya Perayu bersetuju menandatangani Perjanjian Jual beli rumah tersebut.

[27] Kami berpendapat sekiranya Responden ingin mempertikaikan keesahan Surat Persetujuan tersebut maka Responden perlulah melakukannya mengikut saluran undang-undang yang betul. Kami tidak bersetuju dengan tindakan Responden yang memasuki perjanjian dengan Perayu dengan syarat-syarat tertentu untuk membolehkan rumah tersebut dijual dan selepas Responden mendapat manfaat daripada Surat Persetujuan tersebut iaitu rumah tersebut berjaya dijual, Responden enggan mematuhi atau menunaikan syarat-syarat yang beliau sendiri telah persetujui sebaliknya berpaling tadah dengan memfaikan kes harta sepencarian di Mahkamah Syariah bagi memohon perintah yang berbeza.

[28] Kami ingin menarik perhatian pihak-pihak bahawa Islam sangat menuntut agar setiap mukmin menunaikan janji sebagaimana firman Allah SWT di dalam surah al Maidah ayat 1-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Maksudnya “Wahai orang-orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian”

[29] Sheikh Dr. Wahbah al Zuhaili dalam mentafsirkan ayat di atas berpendapat-

“Janji adalah satu sifat yang terpuji. Menyalahi janji adalah satu sifat khianat dan nifaq. Meleraikan perjanjian yang telah dibuat merupakan sikap yang boleh menyebabkan hilangnya kepercayaan. Maka, secara syarak, wajib untuk menepati janji. Sesiapa yang menyalahi dan tidak

menepati janji yang telah dilakukan, sebenarnya dia telah melakukan maksiat dan dos”

(Rujuk al Tafsir al Munir, 15/73)

[30] Selain itu Allah SWT juga memerintahkan umat Islam supaya menunaikan janji sebagaimana firman Allah SWT lagi dalam surah al Isra', ayat 34-

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولٌ

Maksudnya: “dan sempurnakanlah perjanjian (dengan Allah dan dengan manusia), sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya”

[31] Menunaikan janji begitu penting dalam Islam sehingga mereka yang memungkirinya dianggap sebagai munafik sebagaimana maksud hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا

وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ.

Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, baginda bersabda: “Tanda munafik ada tiga; jika berbicara dia dusta, jika berjanji ia mengingkari dan jika diberi amanah dia khianat”. (HR Bukhari No: 32)

[32] Kami tidak menolak fakta bahawa sebarang perjanjian yang dibuat di antara pihak-pihak di luar Mahkamah yang tidak diendorskan adalah tidak menjadi perintah Mahkamah tetapi tidak bermakna perjanjian tersebut, tertakluk kepada

syarat-syarat perjanjian, tidak mengikat pihak-pihak. Kami dengan hormatnya merujuk panduan yang telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes *Nur Daniah bt Abdul Razak lwn. Syed Heikal bin Mohamed al-Junid* (Kes Rayuan (Mal) No.: 10000-003-0079-2020) berkenaan Perjanjian Persetujuan yang tidak diendorskan sebagai Perintah seperti berikut-

“ Walaupun terma nombor 4 Perjanjian Persetujuan berkaitan nafkah anak tersebut tidak diendorskan sebagai Perintah Mahkamah tetapi terma tersebut telah dicatatkan oleh Yang Arif Hakim Bicara dalam prosiding kes tersebut sebagai nota keterangan.....Kami dapati Perjanjian Persetujuan tersebut telah ditandatangani oleh pihak-pihak dalam keadaan sedar dan tiada unsur paksaan”

[33] Oleh yang demikian, berdasarkan ulasan-ulasan yang telah dikemukakan dan atas asas untuk mengelakkan ketidakadilan, kami berpuashati menyatakan Surat Perjanjian tersebut adalah mengikat Perayu dan Responden dan Hakim Bicara telah terkhilaf apabila gagal mengambil kira Surat Perjanjian tersebut mengikat Perayu dan Responden. Kami dengan hormatnya menyatakan bahawa atas kekhilafan tersebut adalah mewajarkan kami untuk campurtangan di dalam keputusan yang telah diberikan.

[34] Berdasarkan ulasan-ulasan yang dikemukakan, kami berpendapat jumlah bahagian yang diputuskan kepada kedua-dua pihak oleh YA Hakim Bicara juga adalah wajar dipinda. Kami berpuashati bahawa terma 3 dan 4 Penghakiman Kes Saman No. : 10400-017-0635-2016 sewajarnya dipinda.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

1. Rayuan Perayu ini adalah **DITERIMA**.
2. Mahkamah memerintahkan Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Saman No. : 10300-017-0635-2016 bagi **terma 3** adalah **DIPINDA** kepada -

“Mahkamah mengisytiharkan bahawa Plaintiff adalah berhak ke atas harta/aset pada terma 2 di atas dan hasil jualan harta/aset tersebut Plaintiff berhak dengan kadar sebanyak 50% dan Defendan adalah sebanyak 50% setelah ditolak hutang dan kos yang berkaitan”

3. Mahkamah memerintah Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Saman No. : 10300-017-0635-2016 bagi **terma 4** adalah **DITAMBAH** kepada -

“Mahkamah memerintahkan Defendan membayar ganti ansuran pinjaman perumahan, cukai tanah dan cukai pintu/taksiran berkaitan dengan rumah tersebut yang didahulukan oleh Plaintiff bagi pihak Defendan dari tarikh pernikahan kedua Defendan”

4. Mahkamah memerintah Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Saman No. : 10300-017-0635-2016 bagi **terma 4** asal adalah **DIPINDA** kepada **terma 5**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

-
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

-
2. ~~**Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**~~
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

-
3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor